

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5269/2539

บริษัท ฟิลลิง เอส.อาร์.แอล จำกัด
บริษัท ชันนี่แอฟแฟเวียร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 วรรคหนึ่งกำหนดให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานหลังวันชี้สองสถานถึงแปดวันทั้งไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานโดยแสดงให้เห็นที่พอใจต่อศาลว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามวรรคสี่ของมาตราเดียวกันจึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะไม่รับบัญชีระบุพยานของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 7,786,905 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินค่าสินค้าจำนวน 162,025 บาท ดอลลาร์สหรัฐ และของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน 113,937 ดอลลาร์สหรัฐ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเช่าโกดังสินค้า นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปในอัตราวันละ 41 ดอลลาร์สหรัฐจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรับสินค้าคืนไปจากโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับบัญชีระบупยานของโจทก์ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2536 นั้น ชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคหนึ่ง กำหนดให้คู่ความยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าสิบห้าวันคดีนี้ศาลชั้นต้นชี้สองสถานวันที่ 19 ตุลาคม 2536 โจทก์ยื่นบัญชีระบупยานวันที่ 27 ตุลาคม 2536 อันเป็นการยื่นบัญชีระบупยานหลังวันชี้สองสถานถึง 8 วัน โจทก์จึงไม่ได้ยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าสิบห้าวันตามที่กำหนดไว้ตามบทกฎหมายดังกล่าว ทั้งในการยื่นบัญชีระบупยานของโจทก์ก็ไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานโดยแสดงให้เห็นที่พอใจต่อศาลว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 วรรคสี่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับบัญชีระบупยานของโจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภาพ โชติกวนิชย์-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ